

1501473-71.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: RENATA CAROLINA CASIMIRO BRAGA VELLOSO ROOS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/01/2022

... que a moto constava como produto de roubo na madrugada anterior. Aduziu que, em questionamento, ambos os réus confessaram o roubo, razão pela qual foram levados para o DP. Esclareceu que os acusados apresentaram nervosismo ao notar a guarnição, que eles pareciam querer se livrar da moto, o que ensejou suspeita e a abordagem. Informou que não conhecia os réus de antes. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501473-71.2021.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501473-71.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2204535/2021 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 19315033 - 02º

D.P. TABOÃO DA SERRA, 2204535 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR SIMOES SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA CAROLINA CASIMIRO BRAGA VELLOSO ROOS

VISTOS.

VITOR SIMÕES SANTOS e CARLOS MATHEUS DOS SANTOS ESCARMANHAN, ambos qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal, porque teriam, supostamente, no dia 29 de julho de 2021, por volta das 00h10min, na Avenida Imigrante Japonês, altura do nº 140, Vila Sônia, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso e com unidade de desígnios com indivíduo ainda não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra a vítima Thiago Henrique de Almeida, subtraído, para proveito de todos, coisas alheias móveis consistentes na motocicleta Honda/XRE 300, ano modelo 2015,

cor branca, de placa FPA9D39, avaliada em R\$16.000,00 (dezesesseis mil reais), pertencente a Onildo Barbosa Sousa, e no aparelho de telefone celular marca Asus, avaliado em R\$1.500,00 (mil e quinhentos reais), pertencente à vítima Thiago Henrique de Almeida.

A denúncia foi recebida por este Juízo em 28 de setembro de 2021 (fls. 147/149). Os acusados foram regularmente citados (fls. 197 e 198), tendo a Defensoria Pública ofertado resposta à acusação em favor de ambos (fls. 203).

Durante a instrução processual, foi ouvida a vítima e uma testemunha arrolada em comum pelas partes, bem como interrogados os réus.

Diante da ausência de outras provas a serem produzidas, foi declarada encerrada a instrução processual e abertos os debates.

O Ministério Público, em suas alegações finais, requereu a procedência da ação penal, com a condenação dos réus nos termos da denúncia, afastando-se apenas o concurso formal de crimes. Opinou, ainda, acerca da fixação das penas e do regime inicial de cumprimento.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu a absolvição dos acusados, diante da insuficiência de provas para embasar um decreto condenatório. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão em relação a Vítor e da confissão em relação a Carlos, compensando-a com a agravante da reincidência. Requereu, ainda, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, uma vez que não foi ela apreendida, e do concurso formal de crimes. Pugnou pela fixação de regime inicial diverso do fechado e pela concessão aos acusados do direito de recorrerem em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal transcorreu sem máculas processuais, estando o feito em termos para sentença.

A denúncia é parcialmente procedente, nos termos das razões a seguir expostas.

A materialidade do delito de roubo restou bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 05/08 e 22/24; auto de reconhecimento pessoal positivo de fls. 09; boletins de ocorrência de fls. 10/15 e 18/19; auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 16/17; bem como pela prova oral colhida.

A autoria de referido crime, outrossim, ficou demonstrada pelo que consta do conjunto probatório, recaindo sobre os ora réus, de maneira que não há que se falar em prolação de um decreto absolutório como pugnado pela combativa Defesa.

Com efeito, ao serem interrogados nesta data, ambos os réus, Vítor Simões Santos e Carlos Matheus dos Santos Escarmanhan, confessaram a prática do delito, alegando necessidade financeira, tendo ressaltado apenas que a arma se tratava de um simulacro.

A vítima Thiago Henrique de Almeida, ao ser ouvida na audiência realizada no dia 16 de dezembro, relatou que estava fazendo sua última entrega do dia, quando foi abordado por dois indivíduos armados, super agressivos, que desceram de um carro que era conduzido por um terceiro agente. Disse que os roubadores lhe ameaçaram com armas e subtraíram sua moto e também seu celular. Proferiu que os moradores da última entrega ajudaram e ligaram para a polícia, que chegou rápido. Proferiu que fez boletim de ocorrência no dia seguinte e que logo que tinha terminado a polícia entrou em contato dizendo que tinham prendido duas pessoas e localizado sua moto, a qual, porém, estava "depenada". Disse que seu celular não foi recuperado e que realizou reconhecimento na Delegacia, onde havia três ou quatro pessoas, tendo reconhecido os dois assaltantes com certeza. Aduziu que os agentes praticaram o roubo de "cara limpa". Disse que olhou direitinho para o rosto do roubador, porque ele colocou a arma na sua cara e o ameaçou.

No dia de hoje, reconheceu, em sala própria, sem sombra de dúvidas, ambos os réus como autores do delito. Complementou ainda suas declarações dizendo que três indivíduos chegaram em um carro, sendo que dois desceram armados e lhe abordaram, enquanto o terceiro permaneceu dentro do veículo. Proferiu que eles eram muito agressivos e lhe ameaçaram. Proferiu que, além de sua moto, pegaram também seu celular. Afirmou que os dois indivíduos que reconheceu hoje estavam de "cara limpa" e ambos armados. Proferiu que a Rocam entrou em contato com seu pai

informando que os réus tinham sido presos. Aduziu que no dia seguinte foi na Delegacia e recuperou sua moto, tendo ainda reconhecido ambos os acusados. A testemunha Gabriel dos Santos Ferreira, guarda civil metropolitano, relatou que estavam em patrulhamento, em Taboão da Serra, quando entraram na rua e viram os réus desembarcando rapidamente de uma moto. Proferiu que realizaram a abordagem e verificaram que a moto constava como produto de roubo na madrugada anterior. Aduziu que, em questionamento, ambos os réus confessaram o roubo, razão pela qual foram levados para o DP. Esclareceu que os acusados apresentaram nervosismo ao notar a guarnição, que eles pareciam querer se livrar da moto, o que ensejou suspeita e a abordagem. Informou que não conhecia os réus de antes. Esclareceu que os réus foram abordados juntos, quando desciam da moto.

Assim, considerando os elementos probatórios colacionados aos autos, tendo ambos os réus confessado a prática delitiva, confissão esta que restou amparada nas declarações da vítima, que reconheceu com certeza ambos os acusados nesta data em sala própria, bem como no depoimento da testemunha Gabriel, de rigor a prolação de um decreto condenatório em desfavor dos dois réus, na medida em que devidamente comprovadas nos autos autoria e materialidade delitivas, não havendo que se falar, pois, em absolvição por insuficiência de provas como pugnado pela combativa Defesa. Outrossim, a causa de aumento de pena do concurso de agentes deve ser reconhecida, na medida em que restou claramente demonstrada. Três eram os agentes roubadores, os quais tiveram relevante envolvimento na subtração, havendo nítida divisão de tarefas entre eles, conforme bem narrou a vítima nesta data, de maneira que inviável seu afastamento.

Da mesma forma, a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo deve ser reconhecida, eis que a vítima narrou, de forma consistente, que o roubo foi praticado mediante emprego de armas de fogo pelos agentes roubadores, tendo as armas, inclusive, sido-lhes exibidas ostensivamente, de forma a criar o receio de sua utilização, o que ocasionou a entrega dos bens que foram exigidos.

Frise-se que, muito embora já tenha decidido em sentido contrário, entendendo pela não configuração de referida majorante quando a arma não é apreendida e periciada, certo é que, diante da superveniência da Lei nº 13.964/2019, que deu nova redação ao artigo 315, do CPP, trazendo em seu parágrafo segundo, inciso VI, que se considera não fundamentada a decisão ou sentença que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, passo a me curvar ao entendimento amplamente majoritário esposado pela jurisprudência pátria, para reconhecer tal causa de aumento de pena, quando firme a palavra da vítima em afirmar sua utilização para perpetração do delito de roubo, tal como ocorre na hipótese em tela.

Nesse sentido: "(...) Com efeito, para caracterizar a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia técnica do artefato, notadamente quando sua utilização é suficientemente comprovada pelas palavras firmes e seguras da vítima, em consonância com o depoimento judicial de testemunha, tal como no caso dos autos. (...) A jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunhas, o que ocorreu no presente caso. Nesse sentido, destaco: 'CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF'. (STJ - AREsp nº 1577607 - Min. Rel. Nefi Cordeiro - Data da Publicação 16/12/2019).

Por fim, deixo de reconhecer o concurso formal de crimes, uma vez que, conforme dinâmica dos fatos relatada pelo ofendido Thiago, ambos os bens subtraídos estavam

em seu poder quando do delito, de modo que os acusados não tinham ciência de que, com sua conduta, estava atingindo patrimônios diversos.

Passo, no mais, à fixação das penas.

Na primeira fase do cálculo, em atenção ao disposto no artigo 59, do Código Penal, diante da existência de duas causas de aumento de pena distintas, considero o concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável, conforme vem admitindo a jurisprudência pátria, sendo mais grave e merecendo, assim, maior reprovabilidade, o fato do crime ter sido perpetrado por três indivíduos, o que, inclusive, diminui a possibilidade de reação pela vítima. Nesse sentido: "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA. MAJORANTES. PLURALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "é possível considerar na dosimetria da pena do delito patrimonial uma das majorantes (concurso de agentes) para exasperar a pena-base, como circunstância do crime, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa especial de aumento" (HC n. 400.543/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 24/8/2017). Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido" (AgRg no AREsp 1627406 / DF - Min. Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO - 6ª Turma - DJe 28/09/2020 - destacou-se).

Em relação ao acusado CARLOS, mister considerar que praticou o crime em tela quando ainda estava em cumprimento de pena, em razão de sua condenação anterior, em regime aberto (Autos nº 0014438-78.2018.8.26.0041, fls. 170/172), a indicar que não consegue se manter afastado da seara criminosa, denotando possuir personalidade voltada à prática de crimes, além de conduta social de todo desfavorável, tendo ele descumprido com as condições impostas quando da obtenção do benefício em execução, bem como as determinações emanadas do Poder Judiciário, o que não pode ser ignorado. Ora, a pessoa que ainda sequer terminou de cumprir a reprimenda imposta em razão de condenação anterior e já se envolve novamente com a prática delitiva não pode receber nesta fase da dosimetria pena igual àquele que não ostenta nenhuma passagem criminal, devendo tal fato ser, no entender deste Juízo, considerado como circunstância judicial desfavorável, em estrita observância ao que dispõe o artigo 59, do Código Penal e à regra da individualização das penas.

Desse modo, considerando os fundamentos acima expostos, entendo necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime sub judice o aumento das reprimendas para o acusado VITOR em 1/6 (um sexto), perfazendo pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 11 (onze) dias-multa, e para o réu CARLOS em 1/5 (um quinto), perfazendo sanção de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mais pagamento de 12 (doze) dias-multa, arbitrados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações sobre a capacidade econômica de ambos os réus.

Na segunda fase, de rigor o reconhecimento da agravante da reincidência para o acusado CARLOS, eis que, quando do cometimento do delito em tela, já ostentava condenação anterior definitiva, justamente pelo crime de roubo (fls. 170/172), nos termos do artigo 63, do Código Penal. Presente, também, a atenuante da confissão, de modo que possível a compensação das circunstâncias agravante e atenuante, remanescendo suas penas nos patamares supra mencionados.

No tocante ao acusado VÍTOR, estão presentes as atenuantes da menoridade relativa, na medida em que praticou ele o crime em comento quando era menor de 21 anos de idade, bem como da confissão espontânea, retornando suas penas, assim, para o patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa, arbitrados no valor unitário mínimo legal, observada a Súmula 231 do C. STJ.

Por fim, na terceira fase da fixação, aumento a sanção dos acusados no patamar de 2/3 (dois terços), em virtude da presença da causa de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2º-A, artigo 157, do Código Penal, conforme alhures fundamentado, perfazendo sanção final de 08 (oito) anos de reclusão, mais pagamento de 20 (vinte) dias-multa para CARLOS, e de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, em relação ao acusado VITOR, sendo todos os dias-multa arbitrados no mínimo legal à míngua de maiores informações sobre a

capacidade econômica dos acusados.

CARLOS é reincidente específico e, embora seja VITOR primário (fls. 174/175), possui passagem anterior pelo Juízo da Infância e Juventude justamente pela prática de ato infracional equiparado a crime de roubo, de modo que tenho que ambos os acusados deverão iniciar o cumprimento da sanção em regime fechado. Ademais, devem ser consideradas as circunstâncias concretas do delito em testilha, perpetrado em concurso de agentes e mediante emprego de armas de fogo contra vítima, que estava regularmente trabalhando, o que demonstra ousadia e efetiva periculosidade dos agentes, não tendo as circunstâncias judiciais, outrossim, sido consideradas favoráveis quando da fixação da pena-base, observando-se, dessa forma, o disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Em razão da quantidade de pena imposta e considerando ainda que foi o crime cometido mediante grave ameaça, inviável a substituição da reprimenda privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos para ambos os acusados, conforme regra constante do artigo 44, do Estatuto Repressor, aplicando-se o mesmo no tocante ao sursis (artigo 77, do Código Penal).

Pelos mesmos motivos já elencados anteriormente nos autos, bem como considerando os acima explicitados e não havendo fato novo que altere a situação da custódia, estando presentes os fundamentos e os requisitos da prisão preventiva (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal), não poderão os acusados recorrer em liberdade, devendo ser mantidos na prisão em que se encontram recolhidos, mostrando-se imperiosa a manutenção dos sentenciados no cárcere não só para assegurar a aplicação da lei penal, como também para garantia da ordem pública. Com efeito, praticaram os acusados delito concretamente grave, mediante concurso de agentes e emprego de armas de fogo. Carlos é reincidente específico e, quando do cometimento do delito em tela, estava em cumprimento de pena, em regime aberto. Vitor, ainda que primário, possui passagem anterior pelo Juízo da Infância e Juventude justamente pela prática de ato infracional equiparado ao crime de roubo, de modo que mais do que evidente o perigo gerado pelo estado de liberdade de ambos os acusados, estando presentes fatos contemporâneos que justificam a manutenção da medida. Recomendem-se, pois, os réus na prisão onde se encontram recolhidos. Impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto na Lei nº 12.736/12, uma vez que o tempo de prisão cautelar a que se encontram os acusados submetidos seria incapaz de interferir no regime inicial da pena ora aplicado.

Deixo de arbitrar valor mínimo para reparação dos eventuais danos causados pelas infrações, diante da ausência de pedido Ministerial nesse sentido (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).

Ante todo o exposto e o que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória Ministerial para o fim de CONDENAR os réus VITOR SIMÕES SANTOS e CARLOS MATHEUS DOS SANTOS ESCARMANHAN, ambos qualificados nos autos, como incursos no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento, RESPECTIVAMENTE, da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa (VITOR), e de 08 (oito) anos de reclusão, também em regime inicial fechado, mais pagamento de 20 (vinte) dias-multa (CARLOS), sendo todos os dias-multa fixados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações sobre a capacidade econômica dos réus.

Expeçam-se os ofícios e mandados necessários, procedendo-se às comunicações de praxe e, após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

Custas pelos réus, ficando-lhes concedidos, porém, os benefícios da assistência judiciária gratuita, eis que foram defendidos pela Defensoria Pública durante todo o feito.

P.R.I.C.

São Paulo, 17 de janeiro de 2022.